

1503935-47.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/09/2022

...
Desse modo, restou evidente a prática do tráfico por parte do acusado.
Primeiramente insta consignar que os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos e coerentes no sentido de que o avistaram em um local conhecido como ponto de tráfico, tendo localizado em sua posse porções de crack e cocaína, bem como dinheiro
Ademais, vislumbro ser possível a condenação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1503935-47.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1503935-47.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GEOVANI FERREIRA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1503935-47.2021.8.26.0548
Autos n.º 89/2022

Vistos etc.,

I - GEOVANI FERREIRA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 16 de dezembro de 2021, no período da tarde, na Rua Marcelina Rodrigues Paschoal, nº 300, Viela I, Parque Oziel, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo para fim de tráfico, 113 (cento e treze) porções de crack, com peso líquido de 12g (doze) gramas), e 65 (sessenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 33,9g (trinta e três gramas e nove decigramas), substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como tinha consigo a quantia de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais) em notas fracionadas.
O acusado foi notificado (fls. 92) e apresentou defesa prévia (fls. 97/98).
A denúncia foi recebida por decisão de 15 de fevereiro de 2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 103/104).

O réu foi citado (fls. 130).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 24/05/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por fim, em 06/09/2022, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ fls. 132 e 148).

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição e, em tese alternativa, em caso de condenação, pleiteou: a) a fixação da pena no mínimo legal; b) o aumento mínimo acerca da agravante relativa à reincidência; c) a fixação de regime de cumprimento de pena compatível; d) a aplicação da detração penal; e) o direito de recorrer em liberdade (fls. 149/151).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11, Comprovante de Depósito Judicial de fls. 66 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 70/72.

Quanto à autoria, o acusado disse que na ocasião estava em frente à sua casa e tomava conta do seu bar na companhia de alguns amigos, um deles o traficante da região, momento em que os policiais chegaram. Esclareceu ter sido abordado e a droga localizada com a ajuda do cão policial. Questionado, negou a propriedade do entorpecente ou da sacola, tendo o traficante, que estava no local, o ameaçado caso falasse algo a seu respeito. Por fim, afirmou que já conhecia os policiais; no entanto, não soube o motivo pelo qual eles o incriminaram indevidamente.

No entanto, o policial civil Adalberto relatou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e, ao transitar pela região, se deparou com o acusado na posse de uma sacola e Felipe, um usuário, que lá estaria para comprar entorpecentes. Afirmou terem sido apreendidas porções de cocaína e crack na sacola e um pé de maconha na região. Acrescentou que já conhecia o acusado de uma situação anterior, momento em que ele sinalizou acerca da presença policial para um indivíduo que traficava, tendo o advertido acerca da sua atitude. Por fim, o reconheceu em audiência.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Adinilson que confirmou que o local era conhecido como ponto de venda de drogas e o réu abordado na posse de porções de crack e cocaína, bem como dinheiro. No mais, questionado, o réu admitiu a traficância. Afirmou que o conhecia anteriormente já que ele compactua com a traficância no local. Por fim, também o reconheceu em audiência.

Desse modo, restou evidente a prática do tráfico por parte do acusado.

Primeiramente insta consignar que os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos e coerentes no sentido de que o avistaram em um local conhecido como ponto de tráfico, tendo localizado em sua posse porções de crack e cocaína, bem como dinheiro

Ademais, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo nos depoimentos dos policiais civis que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o réu, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar os depoimentos prestados.

Nesse sentido, o entendimento do STJ: Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes (Habeas Corpus 115516/SP – STJ – 5ª Turma – Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Ainda, neste sentido: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (Habeas Corpus 191288/SP – STJ – 5ª Turma – Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011).

No mais, totalmente descabido o pedido da Defesa acerca da desconsideração e desentranhamento dos depoimentos dos policiais civis em virtude do acusado ter

informalmente admitido a traficância.

Ocorre que o próprio acusado confessou que traficava no local quando do seu interrogatório na fase policial (fls. 07), tendo alterado a sua versão em juízo, momento em que disse que o traficante estava no local quando da abordagem, tendo o ameaçado caso dissesse algo a seu respeito, versão que esta que restou completamente isolada nos autos.

Por fim, não há que se falar em existência de conflito e desafeto prévio entre os policiais e o acusado como colocado pela Defesa, tendo as testemunhas narrado apenas que o conheciam de uma situação anterior.

Desse modo, diante do apurado nos autos, evidente a prática do delito sendo a condenação medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem da pena.

PENA - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. No mais, tendo em vista a sua reincidência (autos nº 0015268-53.2017.8.26.0114 desta 1ª Vara Criminal de Campinas - certidão de fls. 49/50), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, a corporal de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou ajudante de pedreiro (fls. 27). Finalmente, inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Nova Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente. Neste sentido o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 3. Hipótese em que a reincidência delitiva do paciente afasta a aplicação daquele redutor, ao passo que alterar a conclusão de que o tráfico privilegiado não se verificou implicaria incursão no acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. 4. É firme a jurisprudência desta Corte em não reconhecer bis in idem na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, "porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica" (HC 302.328/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014). 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 318.078/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 11/09/2015).

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL para CONDENAR o acusado GEOVANI FERREIRA RODRIGUES (RG nº 71.782.556 - I.I.R.G.D. - fls. 88), à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado.

Reincidente e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Assim, recomende o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados".

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

No mais, decreto a perda, em favor da União, da quantia de R\$ 202,00 (duzentos e dois reais - guia de depósito judicial de fls. 66) tudo de acordo com o disposto nos artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

P.R.I.C.

Campinas, 14 de setembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA